

[예상][1][04.05-2]휴일근로 가산수당 지급 원칙과 중복할증에 관한 판례의 태도 및 회사의 임금 미지급 타당성 판단

【문제 4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 "주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다"는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음 2) 휴일근로 가산수당의 지급 원칙과 근로기준법상 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도를 설명하고, C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단하시오. (25점)